

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 81/2022/COGE/SCO

Processo nº 53500.011614/2022-66

Interessado: Oi S.a. - em Recuperação Judicial

O **GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES GERAIS DA ANATEL**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 40, inciso V, e 80, *caput*, ambos do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), determina a instauração do Procedimento para Apuração de descumprimento de Obrigações (Pado), em desfavor da OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP), em razão de inobservância do art. 146 da Lei nº 9.472/97 (LGT), bem como ao art. 8º do Regulamento Geral de Interconexão (RGI), aprovado pela Resolução nº 693/2018, e ao art. 19 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (RSMP), aprovado pela Resolução nº 477/2007, conforme detalhado no Informe nº 78/2022/COGE/SCO (SEI nº 8050262).

A situação descrita caracteriza descumprimento de obrigações contidas nos referidos instrumentos normativos, ficando a prestadora sujeita à sanções previstas no artigo 173 da [Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997](#) - Lei Geral de Telecomunicações.

Após a instauração, a entidade deve ser intimada a oferecer sua defesa e a apresentar provas que julgar cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação, nos termos do disposto no art. 82, II, do Regimento Interno da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Sami Benakouche, Gerente de Controle de Obrigações Gerais**, em 08/02/2023, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8129063** e o código CRC **56591EF6**.